

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 148/2534	บริษัท ธนาकार เอเชีย จำกัด	โจทก์
	นาง พีรรัชต์ ชัยกุล	จำเลย
	นาง พีรรัชต์ ชัยกุล	โจทก์
	บริษัท ธนาकार เอเชีย จำกัด ที่ 1	จำเลย
	นาย สุขุม ไชยhirัญญ์ การ ที่ 2	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 115, มาตรา 856

ป.วิ.พ. มาตรา 104

ป.รัชฎาการ มาตรา 118

จำเลยรับว่าจำเลยได้เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งระบุว่าจำเลยทราบประเพณีการค้าของธนาคารและระเบียบการบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารตามที่ได้รับไปแล้ว และจำเลยยินยอมผูกพันตามประเพณีและระเบียบการที่ได้กำหนดไว้ เช่นนี้ การที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยไม่ได้รับระเบียบการบัญชีเงินฝากกระแสรายวันจึงรับฟังไม่ได้ ข้อตกลงที่จำเลยยอมให้โจทก์นำเงินฝากประจำของจำเลยไปชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชีได้ไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือ หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเป็นเพียงคำเสนอฝ่ายเดียวของจำเลยในการขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับโจทก์ไม่ใช่ตราสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร ดังนั้นเอกสารดังกล่าวจะไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ก็รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีคือสัญญาบัญชีเดินสะพัดซึ่งไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือหรือต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือดังนั้น แม้ไม่ได้ทำเป็นหนังสือก็ฟ้องร้องบังคับคดีได้

คดีสองสำนวนนี้ ศาลพิจารณาและพิพากษารวมกัน เพื่อความสะดวกจึงให้เรียกโจทก์สำนวนแรก และจำเลยที่ 1 สำนวนหลัง ว่าโจทก์ที่ 1 เรียกจำเลยที่ 2 สำนวนหลังว่าโจทก์ที่ 2 เรียกจำเลยสำนวนแรกและโจทก์สำนวนหลังว่า จำเลย

โจทก์ที่ 1 ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องสำนวนแรก และโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ให้การแก้คดีสำนวนหลังใจความทำนองเดียวกันว่า โจทก์ที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โจทก์ที่ 1 ได้มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 2 ฟ้องคดีแทน ธนาคารเอเซีย จำกัด สาขาสตึก เป็นสาขาของโจทก์ที่ 1 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2520 จำเลยได้เปิดบัญชีเดินสะพัดประเภทเงินฝากกระแสรายวันกับโจทก์ที่ 1 สาขาสตึก บัญชีเลขที่ 188 ยอมปฏิบัติตามระเบียบการฝากเงินตามประเพณีและวิธีปฏิบัติงานของธนาคารพาณิชย์ ในการเดินสะพัดบัญชีต่อกัน หากเงินในบัญชีมีไม่พอจ่าย โจทก์จ่ายให้ไป จำเลยยอมรับผิดใช้พร้อมดอกเบี้ยทบต้นเป็นรายเดือนตามอัตราขั้นสูงสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดจนกว่าจะชำระเสร็จ และต่อมาวันที่ 7 มิถุนายน 2520 จำเลยได้ตกลงกู้เบิกเงินเกินบัญชีจากบัญชีดังกล่าวโดยยอมให้ดอกเบี้ยทบต้นในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จำเลยได้นำเงินเข้าบัญชีและถอนเงินออกจากบัญชีต่อมาหลายครั้ง และได้นำเงินฝากประจำบัญชีเลขที่ 348 มาเป็นประกันการชำระหนี้และตกลงให้โจทก์ที่ 1 โอนเงินฝากบัญชีเลขที่ 348 จำนวน 92,300 บาท พร้อมดอกเบี้ยชำระหนี้บัญชีเลขที่ 188 เมื่อหักทอนบัญชีกันวันที่ 17 มกราคม 2523 จำเลยเป็นหนี้โจทก์ที่ 1 อยู่ 53,978.22 บาท ยอมให้คิดดอกเบี้ยทบต้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2524 จำเลยนำเงินเข้าบัญชีชำระหนี้ 15,000 บาท คงค้างชำระอยู่ 73,039.86 บาท แล้วจำเลยไม่ชำระหนี้อีกเลย คิดถึงวันที่ 31 มีนาคม 2527 จำเลยเป็นหนี้โจทก์ที่ 1 อยู่ 119,131.90 บาท โจทก์ที่ 1 ทวงถามแล้วจำเลยไม่ชำระ

คิดถึงวันครบกำหนดตามหนังสือทวงถามจำเลยเป็นหนี้โจทก์ 122,666.69 บาท
คิดถึงวันฟ้องจำเลยเป็นหนี้โจทก์ 126,114.80 บาท ขอให้พิพากษาบังคับให้จำเลย
ชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยทบต้นถึงวันครบกำหนดทวงถามและดอกเบี้ยไม่ทบต้น
ถึงวันฟ้องรวมเป็นเงิน 126,114.80 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 19 ต่อปี
จากต้นเงิน 122,666.69 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การแก้คดีสำนวนแรก ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องสำนวนหลังใจความ
ทำนองเดียวกันว่า โจทก์ที่ 1 ไม่ได้บรรยายว่า กรรมการโจทก์ที่ 1 มีอำนาจทำอะไร
แทนโจทก์ที่ 1 ทำให้จำเลยหลงข้อต่อสู้ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจเป็นลายมือปลอม จึง
ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยได้เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและตกลงกู้เบิกเงินเกิน
บัญชีกับโจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นการกู้เงินเกิน 50 บาท ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือจึงฟ้อง
บังคับไม่ได้จำเลยไม่เคยตกลงเรื่องดอกเบี้ยกับโจทก์ที่ 1 เป็นลายลักษณ์อักษร โจทก์
ที่ 1 คิดดอกเบี้ยเองจึงไม่ชอบ โจทก์ที่ 1 มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นได้ไม่เกินร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปี จำเลยไม่เคยนำสมุดเงินฝากเลขที่ 348 ไปประกันการชำระหนี้ โจทก์ที่
1 ที่ 2 นำเงินในบัญชีดังกล่าวไปชำระหนี้ในบัญชีเลขที่ 188 โดยจำเลยมิได้ยินยอม
การกระทำของโจทก์ที่ 1 ที่ 2 เป็นการผิดสัญญาและทำละเมิดต่อจำเลย ทำให้จำเลย
เสียหาย ไม่ได้ดอกเบี้ยจากเงินฝาก 92,300 บาท จนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 100,658
บาท จำเลยต้องถูกริบเงินมัดจำ 150,000 บาท เพราะเบิกเงินไปชำระค่าซื้อที่ดินไม่
ได้ ขอให้โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้ 342,958 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยสำนวนแรกชดใช้เงินให้โจทก์
45,948.41 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 31,643.11 บาท นับจาก
วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์

โดยกำหนดค่าทนายความให้ 2,500 บาทค่าขนอกจากนี้ให้ยกเสีย ให้ยกฟ้องโจทก์
สำนวนหลังให้โจทก์สำนวนหลังใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยทั้งสองโดยกำหนดค่า
ทนายความให้ 3,000 บาท

นางพีรรัชต์ ชัยกุล อุทธรณ์ทั้งสองสำนวน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

นางพีรรัชต์ ชัยกุล ฎีกาทั้งสองสำนวน

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า โจทก์ที่ 1
เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ปรากฏตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.1
ธนาคารเอเชีย จำกัด สาขาสตึกเป็นสาขาของโจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 1 ได้มอบอำนาจให้
โจทก์ที่ 2 ฟ้องคดีแทน ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจ เอกสารหมาย จ.2 จำเลยเป็น
ลูกค้าโจทก์ที่ 1 สาขาสตึก เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2520 จำเลยได้เปิดบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันหมายเลขบัญชี 188 กับโจทก์ที่ 1 ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.3 โดย
จำเลยยอมปฏิบัติตามระเบียบการของธนาคาร โจทก์ที่ 1 ได้มอบระเบียบการ
เอกสารหมาย จ.4 ให้จำเลยแล้ว จำเลยได้นำเงินเข้าฝากและสั่งจ่ายเช็คเบิกเงินจาก
บัญชีหลายครั้ง ต่อมาวันที่ 7 มิถุนายน 2520 จำเลยได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีให้
ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีคิดทบต้นเป็นรายเดือนแล้วได้นำเงินเข้าและสั่งจ่ายเช็คถอน
เงินจากบัญชีอีกหลายครั้งปรากฏตามเอกสารหมาย จ.7 จำนวน 197 ฉบับ ต่อมาวัน
ที่ 19 กรกฎาคม 2521 จำเลยได้นำเงินฝากประจำจำนวน 92,300 บาทมาเป็นประกัน
หนี้เบิกเงินเกินบัญชีจำเลยตามเอกสารหมาย จ.5 ต่อมาวันที่ 7 มกราคม 2523
จำเลยได้ให้โจทก์ที่ 1 โอนเงินฝากประจำดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 107,276.46
บาท ไปชำระหนี้ในบัญชีเลขที่ 188 เมื่อหักบัญชีกันแล้วจำเลยเป็นหนี้โจทก์ที่ 1
อยู่ 53,978.22 บาท ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.8 การคิดดอกเบี้ยจำเลยยอมให้คิด

ในอัตราสูงสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด วันที่ 12 ตุลาคม 2524 จำเลยนำเงินเข้าบัญชีชำระหนี้จำนวน 15,000 บาท หักบัญชีแล้วจำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่ 73,039.86 บาท ต่อจากนั้นมาจำเลยไม่ชำระหนี้ให้อีกเลย คิดถึงวันที่ 31 มีนาคม 2527 จำเลยเป็นหนี้โจทก์ที่ 1 อยู่ 119,131.90 บาท ปราบฏตามเอกสารหมาย จ.6 โจทก์ที่ 1 ทวงถามให้ชำระแล้วแต่จำเลยเพิกเฉย

จำเลยนำสืบว่า เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2520 จำเลยเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับโจทก์ที่ 1 สาขาสดหีบ ตามบัญชีเลขที่ 188 โจทก์ที่ 1 ยอมให้จำเลยเบิกเงินเกินบัญชีได้เป็นครั้งคราวแต่มิได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีไว้ ไม่ได้ตกลงเรื่องดอกเบี้ย ทราบว่าโจทก์ที่ 1 คิดดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี โจทก์ที่ 1 ไม่ได้มอบระเบียบการ เอกสารหมาย จ.4 ให้จำเลย ยอดหนี้ที่โจทก์ที่ 1 เรียกร้องจึงไม่ถูกต้อง เพราะคิดดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2520 จำเลยได้เปิดบัญชีเงินฝากประจำตามบัญชีเลขที่ 248 เพื่อสะสมเงินซื้อที่ดิน ไม่ได้ตกลงให้นำเงินในบัญชีเลขที่ 348 ไปหักชำระหนี้บัญชีเลขที่ 188 เงินในบัญชีเลขที่ 348 นั้น รวมดอกเบี้ยแล้วเป็นเงิน 192,958 บาท เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2527 จำเลยได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 1719 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 30 ไร่ ราคา 300,000 บาท วางมัดจำไว้ 150,000 บาท ส่วนที่เหลือ 150,000 บาท จะชำระในวันที่ 3 กรกฎาคม 2527 ซึ่งเป็นวันโอนเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2527 จำเลยไปขออนุญาตเงินจากบัญชีเลขที่ 348 โจทก์ที่ 2 ไม่ยอมให้ถอนแจ้งว่าได้หักโอนชำระหนี้บัญชีเลขที่ 188 หหมดแล้ว จำเลยไม่มีเงินชำระค่าที่ดิน จึงถูกริบมัดจำ ทำให้ได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน 342,958 บาท

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยรับแต่เอกสารหมาย จ.3 จากโจทก์เท่านั้น ไม่ได้รับเอกสารหมาย จ.4 และโจทก์ไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าจำเลยได้รับเอกสารหมาย จ.4 จึงจะถือว่าจำเลยยอมผูกพันที่จะปฏิบัติตามระเบียบของธนาคารโจทก์

และยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราสูงสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไม่ได้ เพราะไม่ได้มีข้อตกลงกันนั้น แตกต่างกับข้อต่อสู้ของจำเลยในเรื่องดอกเบี้ยตามคำให้การของจำเลยอย่างเห็นได้ชัด เพราะตามคำให้การของจำเลยนั้นจำเลยอ้างว่าจำเลยไม่เคยตกลงเรื่องดอกเบี้ยกับโจทก์ที่ 1 เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ในชั้นฎีกาจำเลยกลับอ้างว่าจำเลยไม่ได้รับระเบียบการ เอกสารหมาย จ.4 จึงไม่ต้องผูกพันเสียดอกเบี้ยให้โจทก์ที่ 1 ตามฟ้องนอกจากนี้เมื่อจำเลยรับว่าจำเลยได้เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เอกสารหมาย จ.3 ซึ่งระบุว่าจำเลยทราบประเพณีการค้าของธนาคารและระเบียบการบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารตามที่ได้รับไปแล้ว และจำเลยยินยอมผูกพันตามประเพณีและระเบียบการที่ได้กำหนดไว้ เช่นนี้การที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยไม่ได้รับระเบียบการบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเอกสารหมาย จ.4 จึงฟังไม่ได้เพราะขัดกับเอกสารหมาย จ.3 ซึ่งจำเลยลงชื่อเป็นผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันอย่างชัดเจน ทั้งเอกสารหมาย จ.4 ก็ระบุว่ากรณีเบิกเงินเกินบัญชานั้น ผู้ฝากต้องรับผิดชอบใช้เงินส่วนที่เบิกเงินเกินบัญชีพร้อมดอกเบี้ยทบต้นรายเดือนตามประเพณีการค้าของธนาคารในอัตราขั้นสูงสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดฎีกาจำเลยข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่มีสิทธินำเงินฝากประจำของจำเลยไปชำระหนี้เพราะไม่มีข้อตกลงกันเป็นหนังสือนั้นก็แตกต่างกับคำให้การของจำเลยที่ว่าจำเลยไม่เคยนำสมุดเงินฝากประจำไปประกันการชำระหนี้และโจทก์นำเงินในบัญชีดังกล่าวไปชำระหนี้โดยจำเลยไม่ยินยอม อย่างไรก็ตามฎีกาของจำเลยข้อนี้ก็ฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน เพราะการนำเงินฝากประจำไปชำระหนี้นั้นไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลงกันเป็นหนังสือดังที่จำเลยฎีกาแต่ประการใดนอกจากนี้ยังน่าเชื่อตามคำเบิกความของนางอุษณีย์ ภูภิรมย์ พยานโจทก์ว่า เมื่อจำเลยได้รับหนังสือเอกสารหมาย ป.จ.1 ให้มาตกลงกับโจทก์เรื่องหนี้สิน จำเลยก็มาติดต่อชำระเงินในบัญชีเงินฝากประจำไปหักกลบลบหนี้โจทก์จึงมีสิทธินำเงินฝากประจำของจำเลยไปชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชีได้

สำหรับฎีกาของจำเลยที่ว่าหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเอกสาร
หมาย จ.3 ไม่ได้ปิดอาการแสดมภ์รับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้เพราะต้องห้ามตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 118 นั้น เห็นว่าเอกสารหมาย จ.3 เป็นเพียงหนังสือขอเปิด
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันจึงเป็นเพียงคำเสนอฝ่ายเดียวของจำเลยในการขอเปิด
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับโจทก์ ไม่ใช่ตราสารที่ต้องปิดอาการแสดมภ์ตาม
ประมวลรัษฎากร ดังนั้นเอกสารฉบับนี้จึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

ที่จำเลยฎีกาข้อสุดท้ายว่า สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีไม่ได้ทำเป็นหนังสือจึงฟ้อง
ร้องบังคับคดีไม่ได้นั้น เห็นว่า สัญญาที่จำเลยกล่าวอ้างนั้นคือสัญญาบัญชีเดินสะพัด
ซึ่งไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือหรือต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่
ประการใด ฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สวิน อักษรายุธ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ